

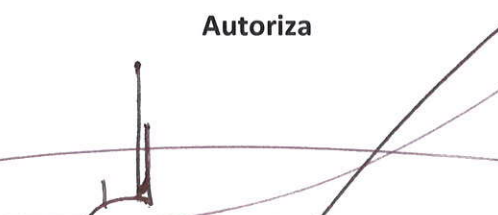
MANUAL PARA LA ELABORACIÓN Y FORMALIZACIÓN DE CONTRATOS Y CONVENIOS CON LA SECRETARÍA DE TURISMO DEL ESTADO DE GUANAJUATO

Responsable



Lic. Marco Antonio Triana González
Director de Asuntos Jurídicos

Autoriza



Lic. María Teresa Matamoros Montes
Secretaria de Turismo

Vigencia a partir del 3 de febrero de 2020.

CONTENIDO

1. OBJETIVO.....	3
2. ALCANCE.....	3
3. REFERENCIAS.....	3
4. POLÍTICAS.....	3
5. RESPONSABILIDADES.....	4
6. DEFINICIONES.....	5
7. MÉTODO DEL TRABAJO.....	6
7.1. DIAGRAMA DE FLUJO.....	6
7.2. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES.....	7
8. REGISTROS.....	12
9. FORMATOS.....	12
9.1. DAJ_1 Solicitud de elaboración de Contrato.....	13
9.2. DAJ_2 Solicitud de elaboración de Convenio:.....	15
9.3. DAJ_3 Solicitud de elaboración de Contrato de Compraventa.....	17
9.4. DAJ_4 Solicitud de elaboración de Contrato de Honorarios Asimilados a Salarios ..	19
9.5. DAJ_5 Autorización de tratamiento de datos personales.....	20

1. OBJETIVO.

Contar con un mecanismo que asegure la correcta elaboración de instrumentos jurídicos para la aplicación eficiente, eficaz, equitativa y transparente de los recursos públicos asignados a la Secretaría de Turismo para la aplicación de los programas y proyectos encaminados a cumplir las atribuciones que le confiere la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo para el Estado de Guanajuato y con fundamento en las disposiciones legales aplicables.

2. ALCANCE.

El presente Manual de trabajo aplica a todas las Unidades Administrativas que integran la Secretaría de Turismo que requieran la elaboración y formalización de contratos de servicios o adquisición de bienes, así como de instrumentos jurídicos a celebrarse con entidades, dependencias, organismos y autoridades de los tres órdenes de gobierno, o bien con organismos de los sectores público, privado y social.

3. REFERENCIAS.

- 3.1.** Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
- 3.2.** Constitución Política para el Estado de Guanajuato.
- 3.3.** Ley Orgánica del Poder Ejecutivo para el Estado de Guanajuato.
- 3.4.** Ley de Contrataciones Públicas para el Estado de Guanajuato.
- 3.5.** Ley de Turismo para el Estado de Guanajuato y sus Municipios.
- 3.6.** Ley del Presupuesto General de Egresos del Estado de Guanajuato para el Ejercicio Fiscal 2020.
- 3.7.** Ley para el Ejercicio y Control de los Recursos Públicos para el Estado y los Municipios de Guanajuato.
- 3.8.** Reglamento Interior de la Secretaría de Turismo del Estado de Guanajuato.

4. POLÍTICAS.

Elaborar y revisar los proyectos de Contratos y Convenios, de conformidad con los documentos que proporcionen las Unidades Administrativas, en cumplimiento a la normatividad aplicable.

5. RESPONSABILIDADES

5.1. Dirección de Asuntos Jurídicos.

5.1.1. Asesorar jurídicamente a los titulares y personal operativo de las Unidades Administrativas (líder del proyecto) de la Secretaría de Turismo en la celebración de instrumentos jurídicos.

5.1.2. Elaborar y revisar los proyectos de acuerdos, convenios y contratos en los que intervenga la Secretaría.

5.2. Dirección de Planeación Estratégica y Enlace Gubernamental.

5.2.1. Emitir a petición del LP, en los casos procedentes, la verificación de alineación de información estratégica.

5.2.2. Verificar y validar el cumplimiento de las obligaciones adquiridas por terceros para con la Secretaría, y coordinarse con la Dirección de Asuntos Jurídicos para implementar las acciones legales a efecto de exigir a terceros el cumplimiento de sus obligaciones con la Secretaría.

5.3. Dirección Administrativa.

5.3.1. Emitir a petición del LP, en los casos procedentes, la suficiencia presupuestas del proyecto y partidas a afectar.

5.3.2. Atender y administrar los recursos humanos, financieros, materiales, servicios generales y bienes muebles e inmuebles de las unidades administrativas de la Secretaría, de conformidad con la normatividad aplicable.

5.4. Titulares de las Unidades Administrativas (Líder del Proyecto).

Para la contratación de servicios o la adquisición de bienes, así como en las acciones a convenir, y con el objeto de prevenir sobre costos, demoras y vicios en la celebración de instrumentos jurídicos, el líder del proyecto deberá atender a lo siguiente:

5.4.1. Que la celebración de un contrato o convenio sea la opción apropiada para el cumplimiento de los objetivos, prioridades, políticas y previsiones establecidos en los proyectos, planes y programas contemplados por el Gobierno Estatal, así como en el Presupuesto General de Egresos autorizado para el ejercicio fiscal 2020;

5.4.2. Que la programación y justificación de los servicios a contratar, bienes a adquirir o acciones a convenir, satisfagan los requerimientos de cantidad, calidad, avances técnicos y plazos para el cumplimiento de sus metas;

- 5.4.3. Que el Proveedor a contratar, bienes a adquirir o acciones a convenir, cuente con los permisos, licencias y autorizaciones que correspondan, así como que cumpla con los requisitos y obligaciones que establezca la normatividad de la materia;
- 5.4.4. Que se cuente con una calendarización física y financiera de los recursos necesarios que permita la adecuada planeación y operación de los programas, proyectos o acciones materia del instrumento jurídico a realizar;
- 5.4.5. Que no se inicie el proceso de contratación o establecimiento de compromisos económicos si no se cuenta con la suficiencia presupuestal requerida, salvo en casos excepcionales debidamente justificados y validados por el superior jerárquico del líder del proyecto, anexando la autorización de la Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración y demás documentación necesaria que permita asumir compromisos sin la suficiencia presupuestal necesaria; e
- 5.4.6. Integrar y resguardar debidamente el expediente que se forme en razón de la contratación requerida.

6. DEFINICIONES.

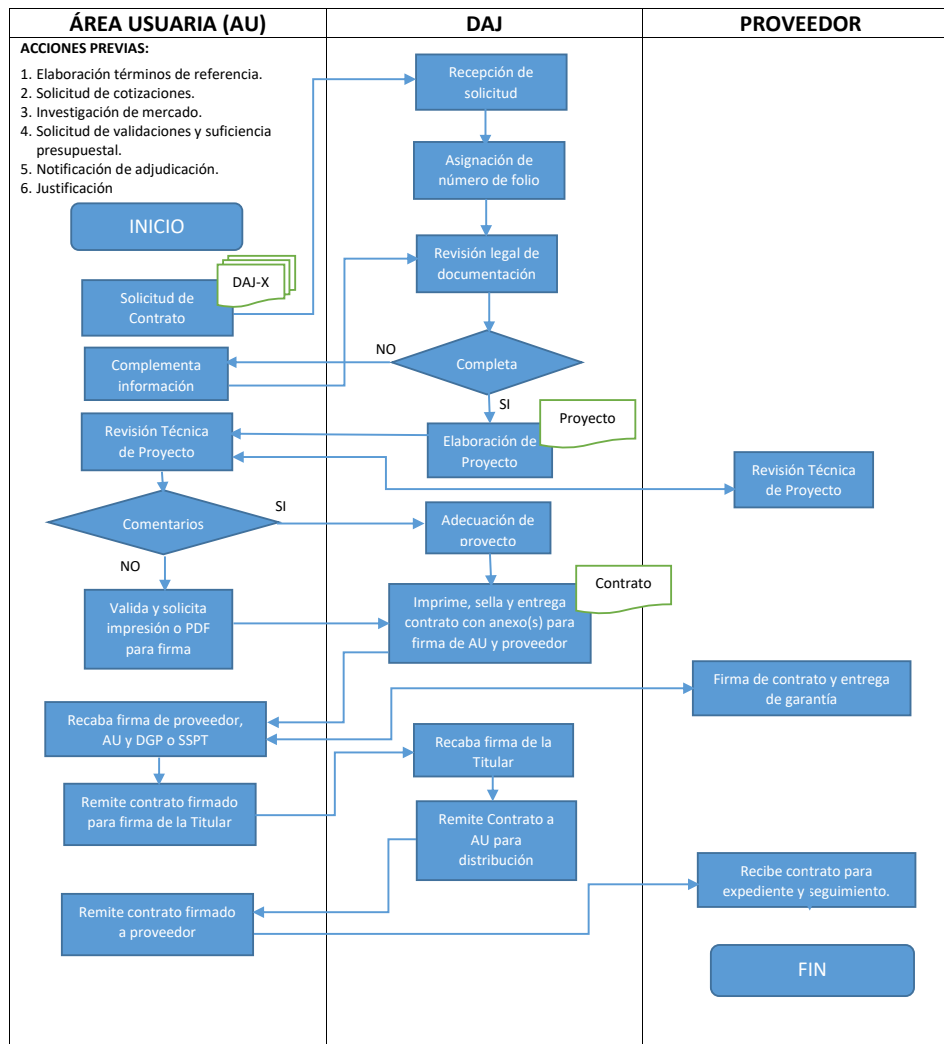
- 6.1. **LP.** Líder de Proyecto. Servidor público, adscrito a la Secretaría de Turismo, a cuyo cargo se encuentra la ejecución de un programa o proyecto que conlleva la aplicación de recursos públicos mediante la contratación de servicios o adquisición de bienes; o bien a través de celebración de convenios con entidades, dependencias, organismos y autoridades de los tres órdenes de gobierno, o bien con organismos de los sectores público, privado y social a efecto de colaborar o coordinar acciones, programas o proyectos en beneficio de la actividad turística en el Estado de Guanajuato.
- 6.2. **Proveedor.** La persona que por virtud de un contrato preste un servicio o transmita la propiedad o el uso de bienes a la Secretaría de Turismo.
- 6.3. **SECTUR.** Secretaría de Turismo del Estado de Guanajuato.
- 6.4. **SFIA.** Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración.
- 6.5. **DAJ.** Dirección de Asuntos Jurídicos.
- 6.6. **DA.** Dirección Administrativa.
- 6.7. **DPEEG.** Dirección de Planeación Estratégica y Enlace Gubernamental.
- 6.8. **CRH.** Coordinación de Recursos Humanos.

6.9. CRM. Coordinación de Recursos Materiales.

7. MÉTODO DEL TRABAJO.

El método de trabajo representa de forma general las actividades y procedimiento a llevar a cabo para la formalización de instrumentos jurídicos, de acuerdo al Diagrama de Flujo representado en el punto 7.1 y la Descripción de Actividades plasmadas en el cuadro de contenido en el punto 7.2.

7.1. DIAGRAMA DE FLUJO.



7.2. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES.

- 7.2.1** La solicitud de elaboración de los proyectos de contratos y convenios a suscribir por la Secretaría deberá presentarse en un término de 10 días naturales previos al inicio de la vigencia del instrumento jurídico.
- 7.2.2** Tratándose de Contratos de Adquisiciones, regulados por los Lineamientos para la Operación del Programa Anual de Adquisiciones y Servicios de las Dependencias y Entidades, emitidos por SFIA; quien funge como área de apoyo para las Unidades Administrativas, es la Coordinación de Recursos Materiales.
- 7.2.3** Tratándose de Contratos de Prestación de Servicios Personales por Honorarios Asimilados a Salarios; quien funge como área de apoyo para las Unidades Administrativas, es la Coordinación de Recursos Humanos.

RESPONSABLE	PASO	ACTIVIDAD	DOCUMENTO
LP	1.	Solicitud de elaboración de instrumento jurídico	Formato de Solicitud de instrumento jurídico y documentos anexos
	1.1.	El LP recibe documentación legal y administrativa por parte del proveedor.	
	1.2.	Si la documentación está completa, ir al paso 1.4; si no, continuar en el paso 1.3	
	1.3.	El LP solicita al proveedor los documentos faltantes.	
	1.4.	El LP reúne la documentación dependiendo del tipo de instrumento jurídico, para la solicitar a la DAJ su elaboración.	
	1.4.1.	Tratándose de un Contrato de Prestación de Servicios, ir al paso 2.	
	1.4.2.	Tratándose de un Convenio, ir al paso 3.	
	1.4.3.	Tratándose de un Contrato de Adquisiciones, ir al paso 4.	
	1.4.3.	Tratándose de un Contrato de Prestación de Servicios Personales por Honorarios Asimilados a Salarios, ir al paso 5.	
LP	2.	Contrato de Prestación de Servicios	Formato DAJ_1 Documentos anexos
	2.1.	Entregar el formato de solicitud DAJ_1.	
	2.2.	Anexar la siguiente documentación:	
	2.2.1.	Justificación, que contenga el análisis siguiente: <u>Análisis del Costo-beneficio.</u> Se refiere a la definición del objeto (bien o servicio) materia de contratación, estableciendo los beneficios esperados versus los costos o monto de la inversión; debiendo señalar además que en la contratación del proveedor se hicieron las previsiones para garantizar las mejores condiciones en cuanto precio, financiamiento, calidad y oportunidad.	

	<u>Análisis Jurídico.</u> Consiste en acreditar la capacidad jurídica del proveedor a contratar y señalar el procedimiento de excepción de licitación de acuerdo a la Ley de Contrataciones Públicas para el Estado de Guanajuato; así mismo deberá señalar su legal existencia y operación. <u>Análisis Técnico.</u> Se basará en los términos y condiciones de las propuestas de trabajo de los proveedores sugeridos, o en su caso de los compromisos que se pacten con terceros, a partir de la exposición que se realice de los siguientes elementos: a. Objetivos y metas de los servicios a contratar o acciones y compromisos a convenir con terceros; b. Costo total de los servicios o bienes, especificando montos de impuestos que correspondan, o bien el monto de los apoyos o recursos a convenir; c. Época y forma de pago, en caso de pactarse parcialidades de pago; d. Definición de entregables parciales y finales, así como los plazos de realización de los mismos; y e. Calendarización que especifique vigencia del instrumento jurídico.	
	2.2.2. Anexo Técnico de los servicios a contratar.	Términos de referencia
	2.2.3. Investigación de Mercado: a. Presentar mínimo 3 cotizaciones diferentes; b. Establecer un cuadro comparativo de precios y beneficios; c. Entregar el dictamen de la resolución del análisis; y d. Resultado de la búsqueda en la Plataforma Estatal de Información.	Investigación de Mercado
	2.2.4. Propuesta Técnico Económica (Anexo del Contrato), en tres tantos, los cuales deberán estar firmado y rubricado por el Proveedor y rubricado por el LP, la cual deberá señalar: - Las especificaciones respecto de las cuales se prestará el servicio, - El Costo total de los servicios o bienes, especificando montos de impuestos que correspondan; - Época y forma de pago, en caso de pactarse parcialidades de pago; y - Definición de entregables parciales y finales, así como los plazos de realización de los mismos.	Cotizaciones
	2.2.5. Validaciones: La celebración de contrato o convenio con cargo a Proyectos Estratégicos (Q) y/o Programas Operativos (PO), el LP deberá	Consulta PEI Propuesta Técnico Económica (Anexo del Contrato)
		Validaciones DPEG Y

		solicitar a la DA la suficiencia presupuestal y a la DPEG la verificación de alineación de información estratégica. Si en razón de Disposiciones Administrativas y/o Lineamientos, alguna partida a utilizar requiere la validación y/o liberación por parte de otra instancia como Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración, Coordinación General de Comunicación Social o Dirección General de Informática, deberá ser gestionada por el líder del proyecto con la debida anticipación, ante la dependencia respectiva. 2.2.6. En el caso de instrumentos jurídicos relativos al otorgamiento de recursos públicos, que cuenten con Reglas de Operación específicas para su asignación, el líder de proyecto deberá cumplir las condiciones estipuladas e integrar a su solicitud los elementos establecidos en ellos. 2.2.7. Documentación de Identificación del proveedor: a. Comprobante de domicilio con una antigüedad no mayor a tres meses; b. Cédula del Registro Federal de Contribuyentes (R.F.C.); c. Identificación oficial vigente (tratándose de personas morales, del representante legal). Tratándose de extranjeros, el documento deberá estar debidamente legalizado (Apostillado).; d. Estado de Cuenta bancario en el que se reflejen los datos de la cuenta en la que se realizará el pago; e. Carta de aceptación de depósito bancario; f. Autorización de tratamiento de datos personales del proveedor (No aplica a Municipios y Dependencias); g. Registro en Padrón de Proveedores del Estado. (No aplica a Municipios y Dependencias); h. Tratándose de instrumentos jurídicos de hasta \$300,000.00 (sin incluir impuestos): Manifestación bajo protesta de decir verdad de estar al corriente de sus obligaciones fiscales (No aplica para extranjeros que tributen en su país de origen); i. Para la realización de instrumentos jurídicos cuyo monto rebase los \$300,000.00 (sin incluir impuestos): Opinión de Cumplimiento de Obligaciones fiscales con una antigüedad máxima de 30 días anteriores a la fecha de suscripción del contrato o convenio. (No aplica para extranjeros que tributen en su país de origen); k. Escritura Constitutiva (en caso de personas morales). Tratándose de extranjeros, el documento que acredite la legal constitución de la empresa, mismo que deberá estar debidamente legalizado (Apostillado). No aplica a Municipios; y	DA
--	--	--	----

		I. Documento que acredite la representación y facultades del representante legal de la persona moral que comparece a la suscripción del instrumento jurídico. Tratándose de extranjeros, el documento deberá estar debidamente legalizado (Apostillado). En el caso de los Municipios, acta de Sesión del H. Ayuntamiento donde se autoriza al Presidente para firmar contratos y convenios.	
LP	3.	Convenio	
	3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 3.5.	Entregar el formato de solicitud DAJ_2. Tratándose de personas morales, anexar la siguiente documentación: a. Documento de petición de apoyo, que contenga los compromisos de las partes; b. Documentos señalados en los puntos 2.2.4., 2.2.5. y 2.2.6. Tratándose de Dependencias, Entidades, Organismos, anexar la siguiente documentación: a. Documentos señalados en los puntos 2.2.4. y 2.2.6. Tratándose de Municipio, anexar la siguiente documentación: a. Constancia de mayoría emitida por el Instituto Electoral del Estado de Guanajuato (IEEG); y b. Documentos señalados en los puntos 2.2.4., 2.2.5. y 2.2.6. Tratándose de Convenios Modificatorios o cualquier otro instrumento que modifique, suspenda o dé por terminado el contrato o convenio, el LP deberá entregar Oficio de Solicitud a la DAJ, en el que manifieste los motivos para la modificación, así como anexar la documental necesaria que justifique su solicitud.	Formato DAJ_2 Oficio de petición, carta intención o carta compromiso

		h. Escritura Constitutiva, con datos de inscripción en el Registro Público de la Propiedad y Comercio (en caso de personas morales); i. Documento que acredite la representación y facultades del representante legal de la persona moral que comparece a la suscripción del instrumento jurídico correspondiente; y j. Documentos señalados en los puntos 2.2.4. y 2.2.6.	
LP a través de CRH	5. Contrato de Prestación de Servicios Personales por Honorarios Asimilados a Salarios.		Formato DAJ_4
	5.1. Entregar el formato de solicitud DAJ_4. 5.2. Anexar la siguiente documentación del Proveedor: a. Identificación oficial vigente; b. Comprobante de domicilio con una antigüedad no mayor a tres meses; c. Cédula del Registro Federal de Contribuyentes (R.F.C.); d. Cédula de Clave Única de Registro de Población; e. Autorización de tratamiento de datos personales del prestador; f. Estado de Cuenta bancario en el que se reflejen los datos de la cuenta en la que se realizará el pago; y g. Carta de aceptación de depósito bancario.		
DAJ	6. Recibir y revisar Solicitud de elaboración		Formato de Solicitud de instrumento jurídico y documentos anexos
	6.1. Recibir y revisar la solicitud del instrumento jurídico. 6.2. Tratándose de un Contrato de Prestación de Servicios, ir al paso 2. 6.3. Tratándose de un Convenio, ir al paso 3. 6.4. Tratándose de un Contrato de Adquisición, ir al paso 4. 6.5. Tratándose de un Contrato de Prestación de Servicios Personales por Honorarios Asimilados a Salarios, ir al paso 5. 6.6 Si cumple con la documentación y formato establecido, ir al paso 7; de no cumplir, se devuelve la documentación al LP para que atienda las observaciones, una vez cumplido, ir al paso 7.		
DAJ	7. Elaborar Proyecto		Proyecto en formato digital
	7.1. Se procede a elaborar el proyecto de contrato o convenio en formato digital.		
DAJ y LP	8. Enviar a LP para validación		Proyecto en formato digital
	8.1. El proyecto de instrumento jurídico es enviado por correo al LP para su revisión y validación, a fin de que emita su visto bueno para impresión de proyecto.		
DAJ	9. Imprimir y entregar a LP el documento		

	9.1.	La DAJ imprime el instrumento jurídico en 3 tantos, plasma los sellos de revisión de la DAJ en el instrumento y sus Anexos y entrega a LP, o en el número de tantos necesarios.	Instrumento Jurídico (tantos necesarios)
LP	10.	Recabar firma del Proveedor y LP	Instrumento Jurídico (tantos necesarios)
	10.1.	El LP recaba las firmas y rúbricas correspondientes.	
DAJ	11.	Recabar firma de Titular de la SECTUR y entrega documentos firmados a LP	Instrumento Jurídico (tantos necesarios)
	11.1.	La DAJ rubrica y recaba la firma de la persona Titular de la SECTUR.	
	11.2.	La DAJ hace entrega a LP del instrumento jurídico en 2 tantos firmados y rubricados, conservando un original para el archivo de la DAJ.	
LP	12.	Distribuir ejemplares	Instrumento Jurídico (tantos necesarios)
	12.1.	El LP conserva un documento en original para el archivo de la Unidad Administrativa responsable y hace entrega de un original al Proveedor.	

8. REGISTROS.

NOMBRE	RESPONSABLE DE CONSERVARLO	PERIODO DE CONSERVACIÓN
Contrato de Prestación de Servicios	Unidad Administrativa responsable del Proyecto	9 años (Trámite: 2años/Concentración: 7 años)
Convenio	Unidad Administrativa responsable del Proyecto	9 años (Trámite: 2años/Concentración: 7 años)
Contrato de Compra-venta	Unidad Administrativa responsable del Proyecto	9 años (Trámite: 2años/Concentración: 7 años)
Contrato de Prestación de Servicios por Honorarios Asimilados a Salarios	Dirección Administrativa/Coordinación de Recursos Humanos	9 años (Trámite: 2años/Concentración: 7 años)

*Periodo de conservación de acuerdo con Catálogo de Disposición Documental de la SECTUR

9. FORMATOS

9.1. DAJ_1 Solicitud de elaboración de Contrato

 SOLICITUD DE ELABORACIÓN DE CONTRATO DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS DAJ-1			
INFORMACION DEL AREA SOLICITANTE			
Area Solicitante: _____ Nombre y cargo del Responsable de Seguimiento: _____ Nombre y cargo del Enlace de Comunicaciones: _____			
INFORMACION PRESUPUESTAL			
Proyecto	Partida		Fecha de Suficiencia Presupuestal de la Dirección Administrativa
Monto del Contrato SIN INCLUIR IMPUESTOS (Cantidad con número y letra):			
Monto TOTAL del Contrato (Cantidad con número y letra):			
DESCRIPCION DEL SERVICIO A CONTRATAR O BIENES A ADQUIRIR			
Objeto del Contrato			
Vigencia y Pago del Contrato			
Fecha de inicio:	Fecha de término:		
Pagos	Monto TOTAL	Fecha	Entregable y contenido
INFORMACION DEL PROVEEDOR			
Nombre/Razón Social: _____			
Domicilio fiscal: _____			
RFC: _____			
Nombre del Representante Legal (persona moral): _____			
Responsable de Seguimiento y _____			
Correo Electrónico (persona moral) del _____			
Enlace de Comunicaciones: _____			
DOCUMENTOS Y ANEXOS			
SOPORTE DOCUMENTAL SE RELACIONA EN EL REVERSO			
FIRMAS			
_____ Nombre Dir. Gral./Subsecretario Cargo		_____ Nombre Líder del Proyecto Cargo	

SOPORTE DOCUMENTAL PARA SOLICITUD DE CONTRATO

No.	CONCEPTO	APLICA	NO APLICA
1	Términos de Referencia (Anexo Técnico)		
2	Cotizaciones (3)		
3	Investigación de Mercado (y Consulta PEI)		
4	Validaciones y Suficiencia Presupuestal: SFIA, DGRMySG, DPEEG, DA. (según corresponda)		
5	Notificación de adjudicación		
6	Justificación		
7	Propuesta Técnica - Económica		
8	Autorización de Tratamiento de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados		
9	Registro en el Padrón de Proveedores		
10	Acreditamiento de existencia y personalidad jurídica (Formato)		
11	Escritura Pública en la que conste la Constitución de la persona moral y sus modificaciones		
12	Poder Representante Legal		
13	Identificación Oficial (Representante Legal)		
14	Documento que contenga el número de identidad fiscal de la persona (RFC)		
15	Comprobante de Domicilio		
16	Opinión de Cumplimiento de Obligaciones Fiscales - SAT (\$300,000.00) / Manifestación de Cumplimiento de Obligaciones Fiscales - Formato (Menos de \$300,000.00).		
17	Manifestación Art. 42 (Formato)		
18	Carta de Declaración de intereses (Formato)		
19	Manifestación de Contar con Infraestructura (Formato)		
20	Carta de Aceptación de Depósito Bancario (Formato)		
21	Estado de Cuenta Bancario		

DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS

9.2. DAJ 2 Solicitud de elaboración de Convenio:

SOLICITUD DE ELABORACIÓN DE CONVENIO DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS DAJ-2			
INFORMACION DEL AREA SOLICITANTE			
Area Solicitante: _____			
Nombre y cargo del Responsable de Seguimiento: _____			
INFORMACIÓN PRESUPUESTAL			
Proyecto	Partida		Fecha de Suficiencia Presupuestal de la Dirección Administrativa
Aportaciones al Convenio			
Monto de la SECTUR:		\$0.00	
(num y letra)			
Monto en caso de Recurso Federal:		\$0.00	
(num y letra)			
Monto en caso de Recurso de otra Dependencia o Asociación (num y letra)		\$0.00	
Monto TOTAL del Convenio:		\$0.00	
(num y letra)			
DESCRIPCION DE ACCIONES A CONVENIR			
Objeto del Convenio			
Vigencia y Ministraciones del Convenio			
Fecha de inicio:		Fecha de término:	
Ministraciones	Monto	Fecha	Entregable y contenido
INFORMACION			
Nombre / Razón Social / Municipio: _____			
Domicilio fiscal: _____			
RFC: _____			
Nombre del Representante Legal: _____			
Nombre de quien asiste al Representante Legal: _____			
Responsable de Seguimiento y _____			
Correo Electrónico (persona moral): _____			
DOCUMENTOS Y ANEXOS			
SOPORTE DOCUMENTAL SE RELACIONA EN EL REVERSO			
FIRMAS			
_____ Nombre Dir. Gral./Subsecretario Cargo		_____ Nombre Líder del Proyecto Cargo	

SOPORTE DOCUMENTAL PARA SOLICITUD DE CONVENIO

No.	CONCEPTO	APLICA	NO APLICA
1	Acta de Sesión de Comité		
2	Dictamen de Factibilidad: (Según reglas de operación/ Minuta/comité)		
3	Validaciones y Suficiencia Presupuestal: SFIA, DPEEG, DA. (según corresponda)		
4	Justificación		
5	Propuesta de acciones		
6	Conceptos de gasto (No aplica para convenios sin recursos)		
7	Autorización de Tratamiento de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados (Formato)		
8	Acreditamiento de existencia y personalidad jurídica (Formato)		
9	Escritura Pública en la que conste la Constitución de la persona moral y sus modificaciones		
10	Poder Representante Legal		
11	Identificación Oficial (Representante Legal)		
12	Documento que contenga el número de identidad fiscal de la persona (RFC)		
13	Comprobante de Domicilio		
14	Opinión de Cumplimiento de Obligaciones Fiscales - SAT (\$300,000.00) / Manifestación de Cumplimiento de Obligaciones Fiscales - Formato (Menos de \$300,000.00).		
15	Manifestación de No tener impedimento para participar en procedimientos de contratación conforme a la ley (Formato)		
16	Carta de Declaración de intereses (Formato)		
17	Carta de Aceptación de Depósito Bancario (Formato)		
18	Estado de Cuenta Bancario		

9.3. DAJ_3 Solicitud de elaboración de Contrato de Compraventa.

 SOLICITUD DE ELABORACIÓN DE CONTRATO DE ADQUISICIÓN DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS DAJ-3			
INFORMACIÓN DEL ÁREA SOLICITANTE			
Área Solicitante: _____ Fecha de solicitud: _____			
INFORMACIÓN DEL CONTRATO			
Responsable del seguimiento (SECTUR): _____ Vigencia: _____ Objeto de Adquisición: _____			
PROCESO DE CONTRATACIÓN			
Tipo de proceso: _____ No. de invitación: _____ Fecha de invitación: _____			
INFORMACIÓN PRESUPUESTAL			
Código Programático	Fondo	Número de Partida	Nombre de la Partida
PAGOS			
No.	Monto	Letra	
INFORMACIÓN DEL PROVEEDOR			
Nombre/Razón Social: _____ Nombre Comercial: _____ Núm. de Registro de Padrón de Proveedores: _____ Domicilio fiscal: _____ RFC: _____ Nombre del Representante Legal: _____ Responsable de Seguimiento: _____			
DOCUMENTOS Y ANEXOS			
SOPORTE DOCUMENTAL SE RELACIONA EN DOCUMENTO ANEXO			
VALIDACIÓN DE SOLICITUD			
_____ Nombre de Dir. Administrativo Cargo			

SOPORTE DOCUMENTAL PARA SOLICITUD DE CONTRATO DE ADQUISICIÓN

No.	CONCEPTO	APLICA	NO APLICA
1	Términos de Referencia (Anexo Técnico) / Detalles de la Invitación		
2	Cotizaciones (3)		
3	Investigación de Mercado (y Consulta PEI)		
4	Validaciones y Suficiencia Presupuestal: SFIA, DGRMySG, DPEEG, DA. (según corresponda)		
5	Notificación de adjudicación		
6	Justificación		
7	Propuesta Técnica - Económica		
8	Autorización de Tratamiento de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados		
9	Registro en el Padrón de Proveedores		
10	Acreditamiento de existencia y personalidad jurídica (Formato)		
11	Escritura Pública en la que conste la Constitución de la persona moral y sus modificaciones		
12	Poder Representante Legal		
13	Identificación Oficial (Representante Legal)		
14	Documento que contenga el número de Identidad fiscal de la persona (RFC)		
15	Comprobante de Domicilio		
16	Opinión/ Formato Manifestación de Cumplimiento de Obligaciones Fiscales (Más/Menos de \$300,000.00).		
17	Manifestación Art. 42 (Formato)		
18	Carta de Declaración de Intereses (Formato)		
19	Manifestación de Contar con Infraestructura (Formato)		
20	Carta de Aceptación de Depósito Bancario (Formato)		
21	Estado de Cuenta Bancario		

DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS

9.4. DAJ 4 Solicitud de elaboración de Contrato de Honorarios Asimilados a Salarios

SOLICITUD DE ELABORACIÓN DE CONTRATO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS				
		DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS DAJ-4		
INFORMACION DEL AREA SOLICITANTE				
Área Solicitante: _____				
Fecha de solicitud: _____				
INFORMACIÓN DEL CONTRATO				
Área de adscripción: _____				
Informes a rendir: _____				
Vigencia: _____				
ACTIVIDADES A REALIZAR				
No.	Actividad			
INFORMACIÓN PRESUPUESTAL				
Clave presupuestal	Número y nombre de la Partida	Monto total del Contrato		
MINISTRACIONES				
No.	Monto	Letra	Fecha	
INFORMACIÓN DEL PRESTADOR				
Nombre Completo: _____				
Cargo a ocupar: _____				
RFC: _____				
CURP: _____				
Domicilio: _____				
Número de cuenta y Banco: _____				
DOCUMENTOS Y ANEXOS				
Identificación oficial	Comprobante de domicilio	Cédula RFC	Cédula CURP	
Estado de Cuenta	Carta aceptación de depósito	Autorización de tratamiento datos personales:		
FIRMAS				
_____ Nombre de Dir. Administrativo Cargo				

9.5. DAJ_5 Autorización de tratamiento de datos personales

 AUTORIZACIÓN DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES EN POSESIÓN DE SUJETOS OBLIGADOS DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS DAJ-5	
INFORMACIÓN DEL AREA SOLICITANTE	
Área Solicitante: _____ Nombre y cargo del Responsable de Seguimiento: _____	
AVISO DE PRIVACIDAD	
Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 1, 6, VII, VIII, la fracción III, 36, 37, 39, 40 y 42, así como lo dispuesto en el Título Tercero, Capítulo Primero de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados para el Estado de Guanajuato, publicada en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Guanajuato el 14 de julio de 2017, se hace de su conocimiento lo siguiente: I. Denominación del responsable: Secretaría de Turismo del Estado de Guanajuato (en adelante SECTUR). Dependencia perteneciente a la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo, encargada de planear, programar, desarrollar, promover y vigilar la actividad turística. De conformidad a lo dispuesto en el artículo 14, inciso II, fracción III, de la Constitución Política para el Estado de Guanajuato; 5, 11 fracción XI y 21 BIS de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo para el Estado de Guanajuato, 118, fracción II, de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados para el Estado de Guanajuato. II. Domicilio del responsable: Parque Guanajuato Bicentenario, Carretera de cuota Silao - Guanajuato Km. 3.8, Silao, Gto., C.P. 36270. IV. Datos personales sometidos a tratamiento: Datos de identificación. Información concerniente a una persona física que permite diferenciarla de otras en una colectividad, tales como: - Nombre; - Firma autógrafa y/o electrónica; - Registro Federal de Contribuyentes (RFC); - Clave Única de Registro de Población (CURP); - Nacionalidad; B. Datos de contacto. Información que permite mantener o entrar en contacto con su titular, tal como: - Domicilio; - Correo electrónico; - Teléfono fijo; y - Teléfono celular. C. Datos laborales. Información concerniente a una persona física relativa a su empleo, cargo o condición y desempeño laboral, tales como: - Puesto/Cargo; - Domicilio de trabajo; - Correo electrónico institucional; - Teléfono institucional; - Fecha de ingreso y salida del empleo D. Datos patrimoniales o financieros. Información concerniente a una persona física relativa a sus bienes, derechos, cargas u obligaciones susceptibles de valoración económica, como pueden ser: - Información fiscal; - Cuentas bancarias; - Número de tarjeta de crédito; y - Número de seguridad. Los cuales podrán ser tratados en las formas establecidas en el artículo 3 fracción III de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados para el Estado de Guanajuato. VI. La finalidad del tratamiento es: A. Celebrar, para efectos legales y de transparencia, Acuerdos, convenios y contratos, así como los trámites administrativos, legales, fiscales y contables a que hubiera lugar derivado de los instrumentos jurídicos suscritos con la SECTUR; B. Realizar trámites de recursos financieros, a efecto de dar cumplimiento con las obligaciones adquiridas por la SECTUR ante terceros; C. Mantener un registro, para efectos estadísticos y de transparencia, de las personas que solicitan o reciben cualquier tipo de apoyo de recursos públicos estatales o federales, gestionados por la SECTUR; D. Gestionar y en su caso elaborar los estudios, estadísticas y diagnósticos en materia turística que sean necesarios para el cumplimiento del objeto de la SECTUR; VII. El fundamento legal que faculta expresamente al responsable para llevar a cabo el tratamiento de datos personales y las transferencias de datos. Respecto a los incisos anteriores, se inserta el fundamento normativo para cada punto respectivamente: A. Art. 8, fracción IV, VII al IX del Reglamento Interior de la SECTUR; B. Art. 2º fr. III fracción IV, 15 Ter fracción I y IV, 15 Cuarta fracción I y II, y 17 fracción II del Reglamento ya mencionado; C. Art. 15 bis fracción II, 22 fracciones III a VI y X, 24 fracción II a IV. En cuanto a las transferencias de datos personales, se encuentran fundamentadas en el artículo 96, 97, 98, 99, 100 y 101 de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados para el Estado de Guanajuato. VI. De las Transferencias: Se hace de su conocimiento que sus datos personales podrán ser transmitidos a otros sujetos obligados siempre y cuando los datos se utilicen para el ejercicio de facultades propias de los mismos, además de otras transferencias previstas en la ley y normatividad aplicable a la SECTUR. VII. Mecanismos y medios disponibles para que el Titular de los datos personales pueda manifestar su negativa para el tratamiento de sus datos personales. La protección de sus datos personales es un derecho vinculado a la protección de su privacidad. Ofrece los medios para controlar el uso ajeno y destino de su información personal, con el propósito de impedir su tráfico ilícito y la potencial vulneración de su dignidad. Tiene a su disposición ejercer sus derechos ARCO (Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición), a través de los cuales tiene la facultad de: A. Conocer en todo momento quién dispone de sus datos y para qué están siendo utilizados; B. Solicitar rectificación de sus datos en caso de que resulten incompletos o incorrectos; C. Solicitar la cancelación de los mismos por no ajustarse a las disposiciones aplicables; y D. Oponerse al uso de sus datos si es que los mismos fueron obtenidos sin su consentimiento. A efecto de garantizar la debida protección de sus datos personales, además de establecer los derechos ARCO, la ley en la materia incluye una serie de principios rectores en el tratamiento de este tipo de datos como son: el de finalidad, calidad, consentimiento, deber de información, seguridad, confidencialidad, disponibilidad y temporalidad. El incumplimiento de estos principios por parte de quienes desistan y/o administran sus datos constituye una vulneración a su protección y tiene como consecuencia una sanción. A. Mecanismos, medios y procedimientos disponibles para ejercer los derechos ARCO y domicilio de la Unidad de Transparencia: La Unidad de Transparencia del Poder Ejecutivo del Estado de Guanajuato, es la unidad administrativa responsable del sistema de datos personales; y el lugar en donde el interesado podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición al tratamiento de datos personales (ARCO) se encuentran ubicados en San Sebastián número 78, Zona Centro, Guanajuato, Guanajuato, C.P. 36000 con los teléfonos 478 78 51 500 ext. 2273, en un horario de lunes a viernes de 08:00 a 16:00 hrs., o bien a través de la dirección electrónica atd@transparencia.guanajuato.gob.mx. B. El sitio donde se podrá consultar el aviso de privacidad integral. El aviso de privacidad podrá ser consultado en la página institucional de la SECTUR, en Internet: https://sector.guanajuato.gob.mx/index.php C. Los medios a través de los cuales el responsable comunicará a los titulares el aviso de privacidad. Se comunicará por correo electrónico, cuando así lo haya proporcionado el titular de los datos personales, o a través de la página institucional de la SECTUR, en Internet: https://sector.guanajuato.gob.mx/index.php	
VALIDACIONES	
Acepto que al brindar mis datos personales y/o datos personales contenidos para la conformación de persona moral, para la celebración de Instrumentos Jurídicos con la SECTUR, estoy de acuerdo en que se traten dichos datos.	
_____ Nombre y Firma de Conformidad	